



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

REGISTRO GENERALE N. 1242 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 del 27/07/2026

PROPOSTA N. 2167 del 27/07/2026

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 5226025873 del 20.07.2026 – anticipo 50% commessa di 08/2026 notifiche sistema SEND - PagoPA S.p.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che alla Società PagoPA S.p.A., con sede legale a Roma – Piazza Colonna N. 370 C.F. e P.I.: 15376371009, in qualità di amministrazione aggiudicatrice beneficiaria del diritto di esclusiva sulla piattaforma digitale SEND, è stato affidato il servizio di notifica digitale ed analogica dei verbali relativi alle violazioni al CDS;

Considerato che con determina dirigenziale del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana n. 27 R.S. del 30/04/2025 e n. 619 R.G. del 30/04/2025 sono state impegnate le somme relative al pagamento delle fatture per il servizio di notifica digitale ed analogica dei verbali di violazione alle norme del CDS che verranno emesse dalla Società PagoPA S.p.A., con sede legale a Roma – Piazza Colonna N. 370 C.F. e P.I.:15376371009;

Dato atto che la Società PagoPA S.p.A., con sede legale a Roma – Piazza Colonna N. 370 C.F. e P.I.:15376371009, ha richiesto una somma pari a complessivi euro 618,42 inclusa IVA a titolo di anticipo 50% per n. 410 notifiche digitali e per n. 120 notifiche analogiche relativamente alla commessa di 08/2026, inerenti l'inoltro dei verbali anno 2025;

Vista la fattura elettronica n. 5226025873 del 20/07/2026 acquisita la protocollo dell'ente al n. 59894 del 24/07/2026 di euro 506,90 al netto degli oneri IVA;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura a titolo di anticipo pari al 50% per le notifiche digitali ed analogiche dei verbali al CDS di cui trattasi;

Dato inoltre atto che:

- l'adesione al sistema delle notifiche denominato SEND (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto legge 76/2020 s.m.i.), nel piano triennale per l'informatica nazionale, è prevista per tutti gli enti;
- PagoPa, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della Legge 160/2019 e dell'art. 26 del D.L. 16 luglio 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, è titolare di un diritto esclusivo nello sviluppo e gestione della piattaforma digitale per le notifiche (SEND), l'accordo di adesione a SEND da parte di amministrazioni aggiudicatrici è sottratto alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56 c.1 lett.a) del 36/2023;
- per quanto indicato al punto precedente il Codice CIG non è stato acquisito in quanto tale affidamento è sottratto alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett.a) D. Lgs. 36/2023;
- è stata acquisita la regolarità del DURC di Pagopa Spa C.F. 15376371009 prot. INAIL 54472003 richiesto il 09/06/2026 con validità 07/10/2026 risulta regolare;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Valutata la proposta del RUP Luigi Giampà;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00;
- il D.Lgs. n.36/2023;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- lo Statuto Comunale;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 191 del 04/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 Aprile 2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 Aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 ad oggetto “Piano Esecutivo di gestione (P.E.C.) 2026-2028 Approvazione”.

Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza Pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti - D.Lgs n.36/2023;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, alla Società PagoPA S.p.A., con sede legale a Roma – Piazza Colonna N. 370 C.F. e P.I.: 15376371009, a titolo di anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 08/2026; l'importo complessivo di euro 618,42 nel modo seguente:
 - euro 506,90 alla Società PagoPA S.p.A., con sede legale a Roma – Piazza Colonna N. 370 C.F. e P.I.: 15376371009, a titolo anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 08/2026 per n. 410 notifiche digitali e per n. 120 notifiche analogiche, inerenti l'inoltro dei verbali anno 2025;
 - euro 111,52 per IVA al 22% da versare all'Erario dello stato ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R.633/1972 (split payment);
2. di prelevare la somma complessiva di € 618,42 sul capitolo n. 1270.1 del bilancio 2025 piano dei conti n. 1.03.02.16.002 così come impegnati con la determine dirigenziale del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana n. 27 R.S. del 30/04/2025 R.G. n. 619 del 30/04/2025;
3. di dare atto che la liquidazione in favore della società PagoPA S.p.A verrà effettuata sull' Iban per come indicato nelle allegata fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che il RUP ai sensi del D.lgs.36/2023 risulta essere Luigi Giampà;
6. di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
7. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di disporre ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2167 del 27/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 27/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 54 del 27/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5163	1	1-668-2	PAGOPA S.P.A	618,42

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.